

1500473-94.2020.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... nos autos nº 0004006-24.2009 - roubo majorado, fls. 148/149.

Ademais, vislumbra-se que o acusado ostenta condenação pela prática de delito em data anterior aos fatos aqui tratados, porém com condenação em data posterior (autos nº 1500517-84.2018 - furto qualificado, fl. 146), a caracterizar maus antecedentes: "A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500473-94.2020.8.26.0620

Réu:

ROBERVAL DIAS DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

28/07/2022

Prioridade Idoso

Aos 28 de julho de 2022, no formato misto, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado, estavam presentes o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Fabrício Pereira de Oliveira; o(a) réu ROBERVAL DIAS DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Ana Carolina Tonon da Cunha OAB 443341/SP; a(s) vítima(s) BENEDITA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA; e a(s) testemunha(s) João Carlos Faria. Iniciados os trabalhos, a vítima requereu que sua oitiva se desse na ausência do acusado, o que foi deferido pela MM. Juíza, nos termos do artigo 217, do CPP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de

gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ROBERVAL DIAS DE OLIVEIRA e Fábio Veras Pereira foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Consta na denúncia que, no dia 31/03/2020, em horário incerto, na Rua Bairro do Barreiro, s/nº ("BAR DA CIRA"), Zona Rural, nesta cidade e comarca de Taquarituba/SP, ROBERVAL e FÁBIO, durante calamidade pública, mediante rompimento de obstáculo, escalada e em concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, os seguintes bens pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima BENEDITA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA: (i) 32 (trinta e duas) garrafas de cerveja de 600ml das marcas Cristal (17) e Itaipava (15), no valor total de R\$ 160,00; e (ii) 17L (dezessete litros) de pinga, da marca 51, no valor total de R\$ 204,00, perfazendo um valor total geral de R\$ 364,00 (fls. 14). A denúncia foi recebida em 16 de março de 2021 (fls. 78/79). O acusado Roberval foi citado (fl. 96) e apresentou resposta à acusação (fls. 108/111). Ante a não localização do réu Fábio, o feito, com relação a ele, foi desmembrado (fl. 92). Durante a instrução foi ouvida a vítima e a testemunha e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Requereu a defesa a absolvição do acusado por insuficiência probatória. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva está positivada no boletim de ocorrência (fls. 04/05), no relatório de investigação (fls. 06/09), no auto de exibição e apreensão (fl. 10), no auto de avaliação (fl. 14), no laudo pericial (fls. 66/70), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta incontestemente. A vítima BENEDITA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA, em sede policial (fl. 11), disse que "sobre os fatos informa que a declarante possui um bar no bairro Barreiro; que na data dos fatos de manhã a declarante constatou que havia sido subtraído do depósito do bar aproximadamente 32 garrafas de 600 ml de cerveja cristal e Itaipava e 17 litros de pinga marca 51; Que o furto se deu pelo telhado, esclarecendo que o depósito só possui telhado; que não foi quebrada nenhuma telha, apenas retirada pelos furtadores para a entrada e subtração dos objetos; que foi acionada a polícia; que Roberval confessou o furto aos policiais; Que parte da bebida foi recuperada e entregue a declarante; que ninguém viu o furto; que o local não possui câmeras de filmagem". Em juízo, apresentou versão semelhante. Que suspeitou que tinha sido o réu porque ele já tinha já tinha furtado o comércio antes. O réu morava no bairro. As bebidas encontradas na casa do Roberval eram as mesmas que tinham sido subtraídas. Não conhece o outro rapaz envolvido. A testemunha JOÃO CARLOS FARIA, Policial Civil, disse que na época dos fatos receberam uma denuncia de furto no bairro do barreiro. Que de imediato foram até o local dos fatos e constataram que tinha entrado no estabelecimento pelo telhado. As telhas ainda estavam afastadas quando chegaram. Que diligenciaram pelo bairro e foram até a casa do réu, onde encontraram garrafas ainda com cerveja dentro de um balde. Localizaram o outro furtador que mostrou aonde tinha escondido o restante das bebidas no meio do mato. Que Roberval é conhecido na cidade, assim como o outro comparsa pela pratica de furtos. Se recorda que Fabio confirmou o crime inclusive com a participação do réu. A quantidade de bebidas subtraída era grande e precisava de mais de uma pessoa para subtrair, ainda mais porque eram garrafas de vidro. Eram mais de dez garrafas e o furto foi feito pelo telhado. O réu ROBERVAL DIAS DE OLIVEIRA, na Delegacia (fl. 12), disse que "em data que não se recorda o declarante encontrava-se em sua casa quando chegou Fábio trazendo pinga; Que Fábio disse que tinha mais bebidas escondidas no mato e o declarante foi até um matagal do lado da venda e pegaram as bebidas e levaram para casa do declarante; que Fábio não disse sobre o furto mas o declarante desconfiou que ele havia furtado da venda; que mesmo assim ajudou Fábio levar as bebidas; que quando os policiais chegaram encontraram na casa do declarante algumas bebidas sendo que as outras já haviam consumido; que sobre o furto o declarante não teve participação e não sabe dizer como ocorreu; afirmando que na data dos fatos estava alcoolizado". Em juízo, apresentou versão semelhante. Disse que o Fabio levou umas dez garrafas de cerveja para sua casa, todas embaixo do braço. Que as

garrafas achadas em sua casa já estavam consumidas. Vejamos. Os depoimentos da vítima e da testemunha permitem, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na denúncia. Cumpre consignar que, conforme remansosa jurisprudência, a simples condição de policial que participa da diligência não retira a credibilidade da testemunha, sendo necessária a efetiva demonstração de motivo sério e concreto a questionar a confiabilidade depositada no relato colhido. No presente caso, tem-se o depoimento de Fábio, em sede policial (fl. 13), que confessa a participação no furto e confirma, ainda, a participação de Roberval no delito. Além disso, a quantidade de bebidas subtraída indica a participação de dois agentes, o que reforça as declarações de Fabio. Ressalte-se que parte dos objetos subtraídos foram localizados na posse dos acusados (fls. 06/09). Ademais, o conjunto probatório é contundente no sentido de que o delito foi praticado em concurso de agentes, mediante participação de ambos os acusados. Nesse sentido, tem-se que as versões apresentadas pelos réus restou isolada nos autos. Assim, de rigor a qualificadora prevista no inciso IV, do §4º do artigo 155 do CP. Tem-se, ainda, pelo laudo pericial (fls. 66/70), que o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo, já que foi identificado “telha parcialmente desencaixada no telhado”, o que é corroborado pelo relatório policial (fls. 06/09 – Foto nº 02), bem como mediante escalada, já que o “referido telhado distava aproximadamente 2,60 metros do solo”. Há de se ressaltar que, embora não tenha sido constatados vestígios de escalada, é evidente que, para se alcançar o telhado do estabelecimento, foi empreendido esforço incomum. Nesse sentido: “Furto qualificado – Escalada – Agente que para praticar o crime transpõe um muro alto de 1,90m – qualificadora reconhecida. (...) É forçoso reconhecer a qualificadora de escalada se, para praticar o furto, o réu transpôs muro alto de 1,90m” (RT 809/586). Portanto, de rigor o reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos I e II, ambas do artigo 155, §4º, do Código Penal. No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, necessário que estejam presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não estão presentes no caso concreto, especialmente porque o acusado ostenta condenações pela prática de delitos patrimoniais, conforme se observa à sua folha de antecedentes. Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu os produtos pertencentes ao estabelecimento. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade

do comportamento do acusado. Passo, então, à aplicação da pena. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O réu ostenta maus antecedentes, assim entendidos como condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos e que não constituam reincidência, em respeito ao princípio constitucional de presunção da inocência (STJ, Súmula n. 444), eis que fora condenado nos autos nº 0004006-24.2009 – roubo majorado, fls. 148/149. Ademais, vislumbra-se que o acusado ostenta condenação pela prática de delito em data anterior aos fatos aqui tratados, porém com condenação em data posterior (autos nº 1500517-84.2018 – furto qualificado, fl. 146), a caracterizar maus antecedentes: “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021). O delito furto foi praticado mediante escalada, rompimento de obstáculos e em concurso de pessoas, e apenas uma das circunstâncias foi utilizada para a qualificadora, de forma que possível a utilização das demais para a fixação da pena base. Ademais, nada há nos autos nada de desabonador na sua conduta social ou personalidade. Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do

art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 0002393-03.2008 - lesão corporal, fls. 143). Assim, agravo a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixo o regime FECHADO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal), em razão da reincidência. Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Em razão da reincidência, inviável a substituição da pena por restritivas de direito ou aplicação do sursis. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado ROBERVAL DIAS DE OLIVEIRA, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Em seguida, Pelo representante do Ministério Público foi dito que não deseja recorrer da r. sentença. Pelo(a) defensor(a) foi dito que desejava recorrer da r. Sentença. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Sai o(a) defensor(a) intimado do início do prazo para apresentação das razões. Ato contínuo, às contrarrazões. Após, regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça". Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ - Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.